

1501079-15.2022.8.26.0536
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO
Comarca: Santos
Foro: Foro de Santos
Vara: 5ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 05/05/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:
GUSTAVO DOS SANTOS

VISTOS

GUSTAVO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal e nas do artigo 244-B da Lei 8069/90.

Diz a denúncia:

Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante e documentos que o acompanham que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santos
Foro de Santos
5ª Vara Criminal
Praça José Bonifácio, s/n, Salas 413/421 - Centro
CEP: 11013-910 - Santos - SP
Telefone: 3346-5852/5768 - E-mail: santos5cr@tjsp.jus.br

1501079-15.2022.8.26.0536 - lauda

CONCLUSÃO

Em 05 de maio de 2022, faço estes autos conclusos ao MM Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Santos, Dr. WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO. Eu, _____, (Andreia S. C. Marcelino), Escrivã Judicial I, digitei e subscrevi.

SENTENÇA

Processo nº:
1501079-15.2022.8.26.0536
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Réu:

GUSTAVO DOS SANTOS

VISTOS

GUSTAVO DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, combinado com artigo 29, ambos do Código Penal e nas do artigo 244-B da Lei 8069/90.

Diz a denúncia:

Consta do incluso Auto de Prisão em Flagrante e documentos que o acompanham que no dia 18 de março de 2022, por volta das 15 horas e 30 minutos, no calçadão da praia, em frente a Avenida Conselheiro Nébias, nesta cidade e Comarca, o menor em conflito com a lei Ryan S. S., mediante violência contra Simone V. O. M., subtraiu para si um aparelho de telefone celular, bem de propriedade de Simone V. O. M., concorrendo para a prática desse delito GUSTAVO DOS SANTOS qualificado às fls. 15/16, ambos previamente ajustados e agindo com unidade de desígnios e identidade de propósitos com pessoa ainda não identificada.

Consta, ainda, do incluso Auto de Prisão em Flagrante e documentos que o acompanham que no dia 18 de março de 2022, por volta das 15 horas e 30 minutos, no calçadão da praia, em frente a Avenida Conselheiro Nébias, nesta cidade e Comarca, GUSTAVO DOS SANTOS, qualificado às fls. 15/16, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do menor de dezoito anos, Ryan S. S., com ele praticando infração penal (roubo).

Segundo se apurou, nas circunstâncias supra, a vítima estava sentada em um banco do calçadão da praia, em frente a Avenida Conselheiro Nébias, com seu aparelho de telefone celular nas mãos, oportunidade que o adolescente, que estava de bicicleta e acompanhado do indiciado e de mais uma pessoa ainda não identificada, saiu da ciclovia, se aproximou e tentou subtrair seu aparelho de telefone, puxando de suas mãos. Apurou-se, ainda, que como não conseguiu retirar o aparelho de telefone das mãos da vítima, Ryan lhe desferiu um soco no rosto e, em seguida, subtraiu o aparelho de telefone e, juntamente com o indiciado e o comparsa, que o aguardavam, prontos para intervir, se necessário, empreendeu fuga, sentido bairro do Gonzaga. Apurou-se, também, que a vítima comunicou a subtração a Polícia Militar e, em diligências, policiais militares abordaram o indiciado e o adolescente, que quando perceberam a aproximação da Polícia se separaram, e Ryan dispensou o aparelho de telefone celular subtraído.

Por fim, apurou-se que ao praticar o crime de roubo acima descrito com o adolescente Ryan, menor de dezoito anos, o indiciado o corrompeu e/ou facilitou sua corrupção.

Autos de Exibição e Apreensão às fls. 03 e 07.

Perante a autoridade policial o acusado permaneceu em silêncio (fls. 15/16. Já o adolescente Ryan disse “a gente veio de São Vicente prá roubá mesmo; a mulher tava mexendo no celular, sentada no banco, aí eu passei de bicicleta e puxei o celular; eu não dei soco nela não” (fl. 09).

O Dr. Advogado ofertou resposta.

Foram ouvidas a vítima e duas testemunhas arroladas pela acusação.

O réu foi interrogado.

A Dr. Promotora de Justiça postulou a condenação, entendendo comprovados os fatos articulados na denúncia. Alvitrou a imposição de pena mínima e de regime

semiaberto.

O Dr. Defensor, após prestigiar o protesto de inocência do acusado e criticar o conjunto probatório, bateu-se pela absolvição por falta de provas.

Subsidiariamente, requereu que eventual pena fosse fixada no mínimo e viesse acompanhada dos favores legais.

É o relatório.

DECIDO.

O acusado, que permanecera calado, durante a lavratura do auto de prisão em flagrante delito (fl.15), diante deste juízo, negou a imputação.

Afirmou que conhecia o adolescente de vista, uma vez que ambos residem no mesmo bairro. No dia do fato, o réu e adolescente, moradores de São Vicente, cada qual em uma bicicleta, vieram a Santos a passeio. Enquanto transitavam pela ciclovia da orla, o adolescente de modo imprevisto afastou-se do réu e abordou uma mulher que estava sentada em um dos bancos do jardim. Ele arrebatou o celular das mãos dela e fugiu. Surpreendido com a conduta do adolescente, o réu o repreendeu firmemente e procurou se afastar dele. Os dois se separaram. Logo em seguida, o acusado foi abordado por policiais militares que equivocadamente concluíram que ele participava da subtração.

Malgrado a dedicação da N. Defesa, o protesto de inocência do réu não pode ser aceito, visto que desmentido pela prova.

A vítima relatou que estava sentada em um banco, no jardim da orla, proximidades da Avenida Conselheiro Nébias. Ela manuseava o celular, visto que acabara de receber uma ligação, quando foi surpreendida por um adolescente. Ele tentou lhe arrebatá-lo o telefone das mãos. Ela conseguiu segurar firmemente o aparelho, impedindo a subtração. O adolescente então lhe desferiu uma espécie de bordoadas no rosto, perto da orelha. O golpe a tonteou. O adolescente tomou o bem e fugiu. A vítima então percebeu que havia dois indivíduos, um dos quais o acusado, na ciclovia, observando a cena. O adolescente se juntou a eles e os três, cada qual em uma bicicleta, partiram dando gargalhadas. A vítima ficou em estado de choque. Permaneceu vários minutos sem reação sentada no banco. Ela percebeu que o adolescente e o réu passaram algumas vezes pelo local, aparentemente em busca de outras vítimas. Minutos depois, ela foi informada de que seu telefone fora recuperado. Ela foi à delegacia de polícia onde recebeu o aparelho. Na mesma oportunidade ela reconheceu o adolescente e o acusado. Durante a instrução ela voltou a reconhecer o réu com perfeita segurança.

As palavras da vítima merecem crédito.

Como incessantemente proclamado pela jurisprudência: "Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância" (TACRIM-SP - AC - Rel. Canguçu de Almeida - JUTACRIM 91/407).

Ela não conhecia o acusado. Portanto, não teria motivo para incriminá-lo injustamente. Ela não parece movida pelo desejo de fazer justiça a qualquer preço nem por outro sentimento subalterno como a vingança.

Também não há indício de que ela obre em erro. Sempre que ouvida, ela deu ao fato a mesma esboçada e firme versão. Ela sempre apontou o acusado com segurança.

De resto, o depoimento ganhou o preciso amparo do restante da prova.

Pedro Ramos e Elias Omena, policiais militares, em testemunhos harmônicos e complementares, relataram que, durante serviço de patrulhamento, via rádio, foram informados do roubo que havia sido registrado pelo sistema municipal de monitoramento das vias públicas por câmeras. Logo depois, o Copom noticiou que o

mesmo sistema flagrara dois dos autores do delito pedalando suas bicicletas pela ciclovia da Avenida Ana Costa, sentido Centro. Os militares seguiram aquela indicação. Avistaram o réu e o adolescente. Ao perceberem a viatura policial, réu e adolescente se separaram, um seguiu em direção ao Centro e o outro tomou o caminho de volta para a praia. As testemunhas seguiram o adolescente. Na fuga, ele abandonou um celular. Os militares o detiveram e arrecadaram o aparelho. Uma segunda guarnição policial que se aproximava deteve o acusado a poucos metros. O réu não trazia ilícito. No calor dos fatos, réu e adolescente admitiram a prática do roubo. Na delegacia de polícia, a ofendida reconheceu o aparelho, o réu e o adolescente.

A prova oral que não sofreu críticas é coroada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 3.

O depoimento da vítima aliado aos testemunhos comprova o arrebatamento do celular mediante violência real pelo adolescente, em cujo poder o bem foi apreendido minutos após o ocorrido.

Portanto, demonstrado está o roubo.

O acusado concorreu para a prática do delito. No momento do crime, ele se manteve a poucos passos da vítima, a fim de assegurar o sucesso da subtração, inclusive para alertar o adolescente de eventual intervenção de terceiros.

O acusado e adolescente partiram juntos do local do crime. Após a subtração eles ainda perambularam pelas imediações como relatou a ofendida. Foram encontrados no Gonzaga, cerca de 800 metros do local do roubo, ainda pedalando suas bicicletas lado a lado. Somente se separaram diante da iminente abordagem policial. Essas circunstâncias revelam o concerto de vontades.

Portanto, inegável é o pedido condenatório pelo roubo.

Embora o réu tenha praticado o crime em concurso com o adolescente, não se lhe pode debitar o delito previsto no ECA. O acusado negou que soubesse a idade do adolescente. Não há como descartar a alegação de ignorância. Não está demonstrado que o réu e adolescente fossem amigos próximos. Não há fotografia do adolescente nos autos para que se possa verificar se sua compleição física indicava a menoridade. Na época dos fatos, o adolescente tinha 17 anos. Não é descartada a possibilidade de que ele tivesse toda a aparência de uma pessoa maior de 18 anos. O erro alegado pelo réu e não descartado pela prova afasta a ocorrência do dolo, imprescindível para a caracterização do delito de corrupção. Logo, neste capítulo, sobrevirá absolvição.

Nesses termos, a condenação é de rigor.

Na dosagem da pena, verifico que o réu é primário e não ostenta antecedentes criminais. Não há informações sobre sua conduta social e personalidade. O juízo de reprovação que recai sobre ele, consideradas circunstâncias e consequências de sua conduta, é regular para o tipo. Ele não foi o autor da violência real. A ofendida sofreu lesões de natureza leve (fl. 106).

Assim sendo, fixo a pena base no mínimo previsto para o roubo: quatro anos de reclusão e dez dias-multa.

Faço a pena base provisória, à míngua de circunstâncias legais que possam ser conhecidas. Nos termos da Súmula 231, STJ, as atenuantes, mesmo a menoridade relativa, não autorizam a redução da pena a quem do mínimo.

Afirmado o concurso de agentes, com fundamento no artigo 157, § 2º, inciso II, CP, aumento a pena de um terço, e a fixo definitivamente em cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa.

Com fundamento no artigo 33, CP, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto. A jurisprudência do STJ impede a fixação de regime rigoroso com base na gravidade abstrata do crime.

O tempo de prisão processual é insuficiente para a promoção.

O total da pena e a prática da violência contra a pessoa não permitem a concessão de benefícios.

Atento às condições econômicas do acusado, arbitro o valor de cada dia-multa no mínimo a ser calculado e atualizado na forma do art. 49, CP.

Posto isso, em nome do Povo e da República do Brasil, JULGO PROCEDENTE em parte a acusação contra GUSTAVO DOS SANTOS, nascido em 19.04.2003, filho de Adriana Paz dos Santos. Absolvo o acusado de estar incurso nas sanções do artigo 244-B da Lei 8069/90, com fundamento no artigo 386, inciso VII, CPP. Todavia declaro ele incurso nas sanções do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal e o condeno a cumprir cinco anos e quatro meses de reclusão em regime inicial semiaberto e a pagar treze dias-multa calculados como acima disposto e atualizados.

Continuam presentes as razões da prisão preventiva. O STJ já afirmou que não existe incompatibilidade entre o regime semiaberto e a prisão processual. Assim sendo, o réu não poderá recorrer em liberdade. Recomende-se ele na prisão onde se encontra. Condeno o acusado ao pagamento das custas. Contudo, com base no art. 98, § 3º, CPC, suspendo a cobrança até mudança comprovada na fortuna do réu.

Cumpra-se o artigo 123, CPP, em relação dos bens apreendidos (fl. 7).

P.I.C.

Santos, 5 de maio de 2022.

WALTER LUIZ ESTEVES DE AZEVEDO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA